МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 23 № 06/42 Улаанбаатар хот

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА С.ГАЛБАДРАХ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Дархан-Уул аймгийн "Дархан-Өргөө" Политехник Коллежийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг дээрх сургуулийн удирдлага болон дотуур байр хариуцсан багш, ажилтнууд, дотуур байранд амьдарч байгаа оюутнуудын төлөөлөлтэй ярилцлага хийх, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, дотуур байрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, холбогдох бичиг баримт, судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус политехник коллежийн дотуур байранд амьдарч байгаа оюутнуудын төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлагад "... хоолны чанар муу, хоолондоо цаддаггүй өлсдөг" талаар онцлон хэлж байлаа. Энэ талаар сургалтын менежер Д.Өрнөхжаргал болон нэр бүхий албан хаагчтай хийсэн ярилцлагад "... Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай" 83 дугаартай тогтоолоор мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын дотуур байранд амьдрах нэг суралцагчийн хоногийн хоолны зардлыг 3000 төгрөгөөр тогтоосон. Зах зээлд бараа, материалын үнэ өссөнтэй холбоотойгоор хүртээмжтэй хоол, хүнс бэлтгэхэд дээрх зардал хүрэлцэхгүй байна" гэх тайлбарыг өгсөн.

Үүнээс үзэхэд "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ" Ерөнхий шаардлага MNS 6890:2020" стандартын шаардлагын 5.3.6-д заасан заасан илчлэгт, чанартай хоол, хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй, цаашид анхаарах шаардлагатайг харуулж байна.

2. Политехник коллежийн дотуур байрын нөхцөл байдалтай танилцахад "...эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тус бүрд 3 угаалтуур, 3 суултууртай, 3 эрэгтэй ариун цэврийн өрөөнд босоо бие засах тосгуургүй, 1 дүгээр давхарт байрлах эрэгтэй ариун цэврийн өрөө агааржуулалтын системгүйн улмаас мөөгөнцөртсөн байдалтай байв. Дотуур байрны багш "...өнгөрсөн жил засвар үйлчилгээ хийсэн боловч дахин мөөгөнцөрдсөн, юунаас болж чийг гадагшлахгүй байгааг олохгүй байгаа, одоо дахин засвар хийнэ " гэх тайлбарыг өгч байв.

Дээрх нөхцөл байдал, ярилцлагаас үзэхэд Монгол Улсын стандарт MNS 6890:2020-ийн 4.4.4-т "Дотуур байрын эрэгтэй 30 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг босоо бие засах тосгуур (писсуар), нэг шүршүүр, нэг гар угаагуур, эмэгтэй 20 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг гар угаагуур, 25 суралцагч тутамд нэг шүршүүртэй байна" гэж заасан шаардлага болон эрүүл ахуйн стандартад нийцэхгүй байна.

150070253

3. "... Политехник коллежийн дотуур байранд орон тооны 2 эрэгтэй багш ажилладаг бөгөөд өглөө 06 цагаас оройн 22 цаг хүртэл ажилладаг. Харин шөнийн цагаар харуулаас өөр хүн дотуур байранд хонож, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэггүй. Шөнийн цагаар хараа хяналт сул байдаг, дотуур байранд шөнийн цагаар гаднын хүн нэвтэрч оюутан зодсон тохиолдол гарч байсан" талаар оюутнууд Комисст өгсөн ярилцлагадаа дурдсан. Дээрх нөхцөл байдлаас шалтгаалан дотуур байрны оюутнууд эрсдэлт нөхцөл байдалд орох, дарамт, шахалтад өртөх магадлал өндөр байна.

4. Оюутнуудын төлөөллөөс Комисст өгсөн ярилцлагад "...Байрны хурлаа хийе, асуудлаа ярилцъя гээд маш олон удаа хүсэлт гаргасан, одоо болтол хурлаа хийгээгүй, амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж нөхцөл муу, байрны номын сан өнгөрсөн жилээс ажиллаагүй, телевиз ч байдаггүй, хүүхдүүдийн дунд уралдаан тэмцээн, хөгжүүлэх арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдахгүй байна, дотуур байрны эмэгтэй багштай болмоор байна, багштайгаа ярих зүйл их гардаг, эрэгтэй багштай тэр болгон сайн ярилцаж чаддаггүй" талаар дурдсан. Түүнчлэн дотуур байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулахаар дүрэм журмыг батлан гаргасан боловч мөрдөж, ажилладаггүй байдал ажиглагдсан.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Дотуур байранд амьдрах оюутны хоногийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан, шийдвэрлүүлэх;
2. Өрөө тасалгааны агаар сэлгэлтийн системийг засаж сайжруулах, хөгц, мөөгөнцөртсөнийг арилгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тогтмол хийхэд шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх;
3. Дотуур байранд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргийг оюутнуудад мөрдүүлж ажиллах, хяналтын камер ажиллуулах журмыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэн батлах;
4. Дотуур байрны гадна орчны тохижилтыг сайжруулах, цэцэрлэгжүүлэх, гадна гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх;
5. Өрөө, тасалгааны хаалга, цонхыг бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй болгох, цонхнуудыг /2 давхарт байрлах эмэгтэй ариун цэврийн өрөөний цонх/-ыг хөшигтэй болгох;
6. Үе тэнгийн дээрэлхэлт дарамт шахалтаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гаргаж ажиллах;
7. Ариун цэврийн өрөө, усанд ордог өрөөнүүдийн стандартын шаардлагыг хангах;
8. Монгол Улсын стандарт MNS 6890:2020"-ын 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.1, 5.1.2, 6.2-т тус тус заасан стандартад нийцүүлэн хүүхэд хөгжлийн өрөө, хичээл давтах өрөө, номын санг тохижуулж, ашиглалтад оруулах, дотуур байрын багш нарын орон тоог 50 хүртэл суралцагч тутамд 1 байхаар тооцож, нэмэгдүүлэх, багш нарын хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хангахад анхаарах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД